

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/6802

הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון – סמכותו של בית הדין האזורי לעבודה לדון בתובענות בין ארגוני עובדים או בתובענות בין ארגוני מעסיקים), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 24 בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק עיקרי), בסעיף 24, אחרי פסקה (5) יבוא :

"(6) בתובענות בין ארגון עובדים לארגון עובדים אחר ותובענות בין ארגון מעבידים לארגון מעבידים אחר, הכול אם התובענות נובעות מעניינים שביחסי עבודה."

2. תיקון סעיף 25 בסעיף 25 לחוק העיקרי, פסקה (2) – תימחק.

דבריו הסבר

כיום חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969, מסדיר את סמכויותיו של בית הדין האזורי לעבודה ושל בית הדין הארצי לעבודה. החוק קובע כי בתובענות שבין ארגוני עובדים או בתובענות שבין ארגוני מעבידים, הסמכות לדון בהליכים אלו תהיה נתונה לבית הדין הארצי לעבודה. בשנים האחרונות חלה מגמה בה עובדים רבים במשק מחליטים לנטוש את ארגון העובדים היציג במקום העבודה ולעבור לשורותיו של ארגון עובדים אחר והסכסוכים הבין-ארגוניים הפכו להיות תדירים יותר. הליכים אלו מטבעם הם הליכים הדורשים בירור מהיר בשל אופיים הסוער וכן בירור עובדתי מקיף. הסמכות הנתונה כיום לבית הדין הארצי לעבודה לדון כערכאה ראשונה (ולמעשה אחרונה) בהליכים אלו גורמת עוול לציבור העובדים, הן משום שהליכים בבית הדין הארצי לעבודה ואפילו ההמתנה עד לקביעת הדיון הראשוני, לוקחים זמן רב, והן משום שמדובר בערכאה יחידה הדנה בהליך זה. בעוד שקיים רק בית דין ארצי אחד, יש חמישה בתי דין אזוריים לעבודה (באר שבע, תל אביב, ירושלים, חיפה ונצרת) ויש להם את המומחיות הנדרשת לדון בסכסוכים בין ארגוני עובדים וארגוני מעבידים כערכאה ראשונה בסדי זמנים מהירים יותר ולערוך בירור עובדתי מקיף ובכך גם תפתח הדרך לערער לערכאה נוספת ככל שיהיה בכך צורך. משכך, מוצע לקבוע כי בית הדין האזורי יהיה מוסמך לדון בסכסוכים מעין אלו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ו (06.07.2026)

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 70.